

SCHRIFTSÄTZE · 09.02.1998

Schriftsatz zur Verhandlung – Teil 1

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	09.02.1998	Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz des Franchisenehmers — Verhandlung vom 9. Februar 1998

Überblick: Schriftsatz (erster Teil), eingereicht für Herrn Bernard Collorafi und die Gesellschaften SEBOL, B et O und LES PINS im Hinblick auf die Verhandlung vom 9. Februar 1998.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz macht geltend, dass das Fehlen einer Exklusivitätsklausel nicht jede Praxis erlaube und dass der partnerschaftliche Geist des Franchisevertrags die Organisation eines internen Wettbewerbs verbiete. Er wirft McDonald's vor, in Vallauris ein Restaurant im Einzugsgebiet von SEBOL und B et O eröffnet und dadurch deren Umsatz verringert zu haben, unter Verstoß gegen Artikel 3 des Ethikkodex der Fédération française de la franchise. Gestützt auf einen Bericht des Sachverständigen Robert Gandur schlägt er tragbare jährliche Gebühren vor:

- SEBOL: 252.000 F netto
- B et O: 992.000 F netto
- LES PINS: 934.000 F netto

Hilfsweise, im Fall einer von McDonald's verschuldeten Auflösung, verlangt er Schadensersatz in Höhe mehrerer Millionen Francs je Gesellschaft, 2.000.000 F für den immateriellen Schaden von Herrn Collorafi und eine Entschädigung nach Artikel 700.

Tragweite

Darlegung der Klagegründe des Franchisenehmers, die die Expansionspolitik des Franchisegebers und die Ausgewogenheit der Gebühren anfechten.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-collorafi-interner-wettbewerb-vallauris-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.